龙岗龙城公园大地小区“4·22”一般物体打击死亡事故调查报告

2024年4月22日14时30分许，深圳市龙岗区龙城街道公园大地小区发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约110万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》（2021年修订版）的有关规定，龙岗区政府委托区应急管理局牵头，成立了由区住房建设局、区总工会、龙岗公安分局、龙城街道办组成的事故调查组，并邀请区纪委监委介入，组长由区应急管理局局长黄权担任，副组长由区应急管理局副局长赵恒担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。

经调查认定，龙岗龙城公园大地小区“4·22”一般物体打击死亡事故是一起因深圳市百围纱门窗有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位造成的生产安全责任事故[1]。

---

［1］《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位及人员基本情况

1.深圳市百围纱门窗有限公司成立于2014年1月10日，为有限责任公司；法定代表人：李东方；注册资本：50万元人民币；统一社会信用代码：91440300088694640Q；注册地址：深圳市龙岗区龙岗中心城天健现代城5B403；经营范围：纱窗、门窗、铝窗花、防护网的销售、货物及技术进出口。

2.李东方，男，46岁，汉族，广东五华人，系深圳市百围纱门窗有限公司法定代表人、主要负责人，全面负责公司的管理工作。

（二）合同情况

2023年5月23日，深圳粤能能源技术有限公司和深圳市百围纱门窗有限公司签订《公园大地120号别墅门窗施工合同》，双方合同约定门窗由深圳粤能能源技术有限公司提供并送到指定地址，承包方式：包人工、包材料、包质量、包工期、包安全。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2024年4月21日18时50分许，深圳市百围纱门窗有限公司老板李东方致电散工郭陵超，4月22日需要3名散工随车装卸铝合金门窗、门窗玻璃、落地窗玻璃，约定工钱400元/天，郭陵超应允。

4月22日8时40分许，郭陵超找来华少国和郭破欧三人一

起来到深圳市百围纱门窗有限公司仓库，李东方组织深圳市百围纱门窗有限公司工人张伟豪、杨德昌、李广南、关晓冬、张东东会同郭陵超、华少国、郭破欧一起将铝合金门窗、门窗玻璃、落地窗玻璃分装到三台货车上运送至公园大地。11 时 20 分许，3 台货车到达公园大地，张伟豪、杨德昌、李广南、关晓冬、张东东、郭陵超、华少国、郭破欧 8 名工人开始卸铝合金门窗和门窗玻璃，前两台货车上的铝合金门窗和门窗玻璃卸完后，开始卸第三台货车上的铝合金门窗和 4 块落地窗玻璃，铝合金门窗卸完后开始卸落地窗玻璃，第 1 块落地窗玻璃卸完后开始午休。

14 时 30 分许，杨德昌和张伟豪、李广南、关晓冬、张东东、郭陵超、华少国、郭破欧开始卸剩下的 3 块落地窗玻璃，张伟豪使用捆绑带在货车一侧拉住落地窗玻璃防止 3 块落地窗玻璃倾倒，杨德昌、李广南则站在车上扶住落地窗玻璃，关晓冬、张龚东、郭陵超、华少国、郭破欧站在地面徒手扶住慢慢倾斜的第 2 块落地窗玻璃时，第 3、4 块落地窗玻璃突然倾倒，倾倒下来的落地窗玻璃倒在第二块落地窗玻璃上，华少国和郭陵超立即躲避，关晓东、张龚东、郭破欧被 3 块落地窗玻璃砸中，倒下的 3 块落地窗玻璃一侧边缘被货车车厢边缘挡住，3 块落地窗玻璃与地面形成一个狭小的空间，关晓冬、张龚东自行从落地窗玻璃下爬出，郭破欧一人被压在落地窗玻璃下。



（二）应急救援处置情况

事故发生后，现场工友立即上前查看情况，并将 3 块落地窗玻璃接触地面的一侧抬起，郭陵超将郭破欧从落地窗玻璃下拖出，李广南拨打 120 急救电话，120 急救医生到场后立即对郭破欧进行抢救，郭破欧经现场抢救无效死亡。

接到事故报告后，区应急管理局、区住房建设局、龙城街道办事处、新城派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，妥善处理事故善后事宜，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和市应急管理局。该起事故应急救援处置中，现场救援处置措施得当，应急响应迅速，信息报送及时，响应程序正确，善后工作有序，符合应急处置措

施程序及要求。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡，郭破欧，男，35岁，汉族，湖南桂东人，系深圳市百围纱门窗有限公司临聘工人，未经安全教育培训进行搬运作业。

（二）事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失约110万元人民币，主要是工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等费用，该起事故善后赔偿工作已妥善处理。

四、调查情况

（一）货车情况。运输落地窗玻璃货车为江铃牌敞开式轻卡货车，车牌号：粤B3J9Z8，车辆总质量：3785kg，限载：1495kg，车厢中间位置摆放玻璃置物架、木方等固定玻璃的用具。

（二）涉事落地窗玻璃情况。落地窗玻璃材质为加厚玻璃，散装立式并排摆放，落地窗玻璃斜靠在玻璃置物架上，使用捆绑带捆绑在置物架和车厢上固定。经调查，事发时，落地窗玻璃捆绑带解开，捆绑带搭在落地窗玻璃上，落地窗玻璃长约2608mm，宽约2430mm，单片重量约300kg，3片总重约900kg。


拉玻璃的绳子
玻璃置物架
倾倒的落地窗玻璃



（三）现场作业环境情况。作业点位于公园大地小区内部道路，道路平坦宽阔，作业场地及落地窗玻璃有雨水比较湿滑。

（四）现场作业组织情况。作业现场未见其他辅助卸货搬运工具，依靠人力卸货搬运落地窗玻璃，防倾倒措施依靠张伟豪一人使用捆绑带拉拽 3 块落地窗玻璃，杨德昌、李广南站在车上落地窗玻璃两侧把扶。

（五）事发时情况分析。作业当天有雨，货车车厢、置物架、落地窗玻璃被雨水打湿，装卸第二块落地窗玻璃时，第三、四块落地窗玻璃有水较滑突然倾倒，张伟豪拉拽落地窗玻璃的捆绑带脱手，杨德昌、李广南人力无法把扶住倾倒的落地窗玻璃，倾倒的落地窗玻璃倒在正在装卸第二块落地窗玻璃上，关晓冬、张龚东、郭陵超、华少国、郭破欧 5 人无法抬起 3 块落地窗玻璃的重量脱手，导致关晓东、张龚东、郭破欧被砸。

（六）司法鉴定情况。2024 年 5 月 2 日，郭凌超委托广东正航司法鉴定中心对、郭破欧死亡原因进行鉴定。2024 年 6 月 13 日，广东正航司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》，鉴定意见：被鉴定人郭破欧符合因巨大钝性暴力引起主动脉断裂、肝挫裂伤、肺挫伤、大失血导致失血性休克死亡。

（七）天气情况。事发时间为 2024 年 4 月 22 日 14 时 30 分许，当天气象大雨，作业时气象小雨，天气状况对事故发生造成影响。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

1.工人装卸落地窗玻璃时，未采取有效的防倾倒措施扰动处于不稳定状态的落地窗玻璃。

2.作业环境不良。雨天作业，摆放落地窗玻璃的货车车厢、玻璃置物架、落地窗玻璃有雨水，物体表面湿滑，落地窗玻璃易倾倒。

（二）间接原因

1.深圳市百围纱门窗有限公司未对装卸落地窗玻璃作业进行风险评估，虽能预判到落地窗玻璃存在倾倒的风险，但未根据作业内容和作业环境制定相应的风险管控措施。

2.深圳市百围纱门窗有限公司未组织作业人员进行安全教育培训，作业人员不掌握安全操作技能。

3.深圳市百围纱门窗有限公司未向作业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施。

（三）事故性质

经调查认定，龙岗龙城公园大地小区“4·22”一般物体打击死亡事故是一起因深圳市百围纱门窗有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位而导致的生产安全责任事故。

六、事故责任分析及处理意见

（一）对有关单位的处理建议

深圳市百围纱门窗有限公司未组织作业人员进行安全教育培训，作业人员不掌握安全操作技能；虽能预判到落地窗玻璃存

在倾倒的风险，但未根据作业内容和作业环境制定相应的风险管控措施；未向作业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第一款、第四十四条第一款的规定[2]，对事故发生负有责任。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定对其进行处罚[3]。

（二）对有关人员的处理建议

深圳市百围纱门窗有限公司主要负责人李东方，未依法履行安全管理职责，未组织作业人员进行安全教育培训；未组织建立安全风险分级管控的工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定[4]，对事故发生负有责任。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定对其进行处罚[5]。

---

［2］《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

［3］《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

［4］中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

［5］《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

七、监管部门履职情况

龙城街道办事处每两周听取物业小区安全监管工作的报告，社区网格管理中心督导组每周对各社区监管的物业小区开展督查、检查，每月开展情况通报，同时对各社区网格站、网格员的安全生产履职情况进行考核。

社区工作站网格员对公园大地公共区域(包括不限于公共过道、架空层、绿化地、外墙等）每周开展巡查，发现问题立刻联合物业管理处进行处理。网格员不定期召集公园大地管理处管理人员参加安全生产工作会议。社区工作站在公园大地花园小区加强公共区域安全宣传，包括定期更新安全宣传栏内容、利用新媒体广泛转发公共区域安全方面内容。同时督促公园大地管理处加强对外来作业车辆，尤其是车辆装卸临时作业的管理。

经调查，针对此起事故，未发现龙城街道办事处相关履职问题。

八、事故防范措施建议

（一）临时外聘作业人员应深刻吸取事故教训，主动学习，主动接受安全教育培训，积极了解作业场所及工作岗位存在的危险因素和防范措施，扎实掌握所需的安全生产知识和操作技能。同时做好重物装卸作业的组织工作和准备工作，对涉及的货物、工器具和周围工作环境进行安全确认，掌握货物摆放、各类工具的安全要求，做好风险辨识工作，明确重物装卸的方法和要点。

（二）深圳市百围纱门窗有限公司一要建立安全管理体系；

二要结合经营项目建立健全各项安全规章管理制度；三要组织人员对生产经营场所、作业环境、作业内容、作业工具进行风险评估工作，明确风险类型，制定风险管控措施；四要如实向作业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施；五要针对经营特点制定安全教育培训计划和内容，结合大量使用临时外聘作业人员的特点，注重作业前的安全教育培训，并确保作业人员熟练掌握安全知识和操作技能；六要加强现场安全管理工作，确保管理制度和防范措施落到实处。

（三）龙城街道办事处一要组织各社区、各物业管理单位召开“4·22”物体打击事故案例分析会议，通报事故有关情况，督促相关单位深刻吸取事故教训，督促各物管服务企业全面加强和改进花园小区安全生产管理工作，严格落实物业管理企业安全生产主体责任。二要全面对照检查、认真查摆剖析，对当前安全生产工作进行全面梳理分析，查找存在的薄弱环节和突出问题，真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前。三要立即行动起来，摸清辖区内建材行业和仓库的实际经营情况，查摆存在的突出问题，根据行业的薄弱环节和检查过程中暴露出来的问题，列出问题清单，督促企业及时整改实现闭环管理。四要认真做好安全生产宣传教育培训工作，开展各种安全生产类培训，发放宣传资料，提高重型货物装卸从业人员和物业管理企业管理人员的安全生产意识，营造群防群治的良好氛围。

九、事故调查组人员组成（附后）